

反了上述规定，损害的仅为被监护人的利益，不涉及国家利益、社会公共利益，故根据上述区分方法，本条规定应当属于非效力性强制性规定。

二、从法益衡量维护交易安全角度看，维护被监护人利益是监护人的义务，不应苛责于善意的合同相对人

监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。通常而言，上述规定带有“不得”字眼，系强制性规定。但认定其是否属于效力性强制性规定涉及效力问题，不能仅凭语义识别，还应根据法益衡量法进行判断，从而确定条款效力。具体而言，应考察是否涉及交易安全保护问题，即法律法规禁止或不得进行的行为是一方的行为还是双方的行为，如果法律仅是禁止或要求一方不得进行某种行为，在确定合同效力时，就需优先考虑对交易相对人的保护。本案善意相对人的保护问题就是对交易安全的保护。具体到本案中，林某的法定监护人为朱某，维护林某利益是朱某的义务。至于合同相对人龚某购买案涉房产已支付了合理对价，在没有证据证明龚某有恶意的情况下，不应苛责于善意的合同相对人。退一步而言，即便朱某真的存在损害林某利益的行为，这也是其内部关系，该违法后果应由朱某承担，而非由合同善意相对人龚某来承担。由此，某些强制性规定尽管要求民事主体不得违反，但其并不当然导致民事法律行为无效。违反该法律规定的后果应由违法一方承担，没有违法的当事人不应当承担另一方违法的后果。《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款规定中的后一句“但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”就是应有之义。

另外，监护人处分被监护人的财产时，是不是“维护被监护人利益”，合同相对人一般难以知晓，事后要进行举证则更加困难。而且，处分财产是不是为了“维护被监护人利益”本身就是一个难以确定判断标准的问题，实践中可能需要法官结合大量事实和经验法则判断。由此，若是以是不是“维护被监护

人利益”作为判断合同效力的依据，不仅在举证责任上对合同相对人不公平，且难以把握裁判标准，在实践中缺乏可操作性及可行性。

三、从被监护人权利救济角度考量，“恶意串通”无效的规则+监护人损害赔偿规则，足以保护被监护人的财产利益

《中华人民共和国民法典》第一百五十四条规定：“行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。”第一百六十四条规定：“代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。”法定代理中，尽管法律会对代理人的权限及相关职责作出明确规定，代理人必须根据法律规定来行使代理权。但在实践中，不可避免地存在监护人损害被监护人利益的情况。如监护人与相对人恶意串通，损害被监护人利益，可以适用恶意串通的规定来否定代理行为效力，并由监护人和相对人对被监护人的财产损害依法承担连带赔偿责任进行保障。而对于非恶意串通的一般情况下，因不涉及国家利益、社会公共利益，监护人滥用代理权时，被监护人基于内部关系可以向监护人主张损害赔偿，亦可保障被监护人的财产利益。

综上，比照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条规定：“合同违反法律、行政法规的强制性规定，有下列情形之一的，由行为人承担行政责任或者刑事责任能够实现强制性规定的立法目的的，人民法院可以依据民法典第一百五十三条第一款关于‘该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外’的规定认定该合同不因违反强制性规定无效……”同理，除监护人与案外人恶意串通外，监护人的代理行为虽可能违反《中华人民共和国民法典》第三十五条第一款关于“监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产”的强制性规定，但由监护人承担民事责任能够实现强制性规定的立法目的，从法益衡量角度，人民法院可以依据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款“该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”规定认定该监护人的代理行为有效。

在房屋地址具有易混淆特征下，
房产中介带购买者看房过程中发生
认识错误，购买者可主张重大误解

—— 张某诉袁某、某房地产经纪公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终2661号民事裁定书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某

被告(上诉人): 袁某

被告(被上诉人): 某房地产经纪公司

【基本案情】

2022年2月8日，原告(乙方、买方)、被告袁某(甲方、卖方)、被告某房地产经纪公司(丙方、中介方)签订《居间买卖合同》，主要约定：经协商一致，甲方自愿将本合同第一条所列房屋出售给乙方，乙方在完全了解该房屋的基础情况后自愿购买。(1)物业基础情况：房屋坐落于重庆市九龙坡区某别墅，幢号43，建筑面积452.32平方米，套内面积452.32平方米。(2)成交价：310万元。(3)付款方式：一次性付款，甲乙双方约定2022年3月10日前办理过户手续，乙方在过户当天付清房屋尾款300万元给甲方(其中留5万

元作为尾款，于交房当日付清)。甲方应在产权过户后10日内将房屋交给乙方。

(4)税费约定：经甲乙双方约定，该房屋交易税费由乙方一并承担。(5)服务费：签订本合同时，甲方向丙方支付居间服务费3.1万元，乙方向丙方支付居间服务费3.1万元。违约责任：甲乙双方从签订本协议之日起，自觉遵守本协议所约定事项，并按本协议约定履行双方的权利义务，如一方未按本协议约定的内容履行，导致该房屋交易失败，则视其违约，应向守约方支付房屋成交总额20%的违约金，并承担丙方应收取该房屋成交总额2%的居间服务费。合同签订当日，原告向被告袁某支付了购房定金10万元，向被告某房地产经纪公司支付了居间服务费4万元。被告袁某向被告某房地产经纪公司支付了居间服务费1万元。后张某发现其签订的合同中约定的房屋并非其实地带看的那套房屋。中介误把“043栋”看成“43栋”。合同约定的是“43栋”，中介带张某看的却是“043栋”。该楼盘分为一期和二期，两期楼盘均从同一大门进出。“43栋”为一期别墅，而“043栋”为二期别墅，不熟悉楼盘的人，一般不知二者的区别。张某遂联系房产中介和袁某，表示想要撤销合同，希望房产中介和袁某退还居间服务费和购房定金。三方协商未果，张某诉至法院，要求判令撤销《居间买卖合同》，袁某退还10万元购房定金，某房产中介公司退还4万元居间服务费。

【案件焦点】

1. 在房屋地址具有易混淆特征条件下，房产中介带购买者看错房屋，购买者可否主张重大误解；2. 若构成重大误解，撤销房屋买卖合同后，购房者可否请求返还定金与居间服务费。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：某别墅楼盘分为一期和二期，两者均从同一大门进出，按照一般生活常识，在同一小区里面不会存在楼栋编号相同或相似的情形。事实上，西区楼盘里面的一期指的就是该小区别墅，别墅编号为“43”，二期别墅指的是编号为“043”，作为不熟悉小区的人，一般不会

注意二者区别。原告在2022年2月7日所看房屋为二期“043”号房屋，但签订合同所约定的房屋为“43”号房屋，该两栋房屋均在同一小区，而原告看中和想购买的房屋为二期“043”号房屋，因此，原告与二被告签订的《居间买卖合同》在标的物的品种上产生错误认识，由于该两栋房屋在外观上存在明显差别，如果原告不发生错误认识就不会作出与被告袁某签订《居间买卖合同》的相应意思表示，因此，法院认为原告与二被告签订的《居间买卖合同》中所实施的民事法律行为构成重大误解。综上，原告诉讼请求撤销《居间买卖合同》，符合《中华人民共和国民法典》第一百四十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第十九条的规定，本院予以支持。根据《中华人民共和国民法典》第一百五十五条、第一百五十七条的规定，对原告要求被告袁某退还其支付的购房定金10万元，并要求被告某房地产经纪公司退还其支付的居间服务费4万元，符合法律规定，本院予以支持。

重庆市九龙坡区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十七条、第一百五十五条、第一百五十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十一条之规定，判决如下：

一、撤销原告张某与被告袁某、被告某房地产经纪公司于2022年2月8日签订的《居间买卖合同》；

二、被告袁某于本判决生效之日起十日内退还原告张某购房定金10万元；

三、被告某房地产经纪公司于本判决生效之日起十日内退还原告张某居间服务费4万元。

袁某不服一审判决，提起上诉。

上诉人袁某在收到通知后，未在本院指定的期限内预交二审案件受理费。重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十八条之规定，裁定如下：

本案按上诉人袁某自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定送达之日起发生

法律效力。

【法官后语】

本案的核心问题是在房屋地址具有易混淆特征条件下，房产中介带购买者看房购房，购买者可否主张中介混淆？司法实践中应当形成统一规则。现行法